

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1558/2533

บริษัทเร่งพัฒนาประกันภัย จำกัด

โจทก์

นายพลเทพ หลวงพรหม กับพวก

จำเลย

นายพลเทพ หลวงพรหม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัทไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 91)

คดีนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง ซึ่งคดีดังกล่าวมิได้ขึ้นสู่
ศาลฎีกา โดยเรียกบริษัทเร่งพัฒนาประกันภัยจำกัดโจทก์คดีนี้ว่า โจทก์ที่ 1 เรียก
นายพลเทพ หลวงพรหม และบริษัทไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด จำเลยทั้งสองในคดี
นี้ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามเดิม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 40,000 บาท
แก่โจทก์ที่ 1 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่
10 พฤษภาคม 2528 อันเป็นวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87,86)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยทั้งสองไม่
วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 75,77)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งสองคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง
ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยนับต่อไปอีก 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยทั้งสองคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง
ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยนับต่อไปอีก 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ